广西矿冶原料有限公司“4•4” 人员触电死亡事故调查报告

2018-07-16 16:29 来源：平南县人民政府 作者：平南县人民政府

2018年4月4日上午12时15分，在广西矿冶原料有限公司东山深窝建筑石料用灰岩矿，发生1起人员触电事故成1名外来电焊作业人员死亡。

事故发生后，为了尽快查明这起事故的原因，分清责任，依法追究相关责任单位和责任人的责任，汲取事故训，防止类似事故发生，依照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号）及《平南县人民政府关于同意平南县安全生产监督管理局对2018年在平南县辖区内发生一般等级的生产事故组成调查组进行调查的批复》（平政函〔2018〕8号）的有关规定，2018年4月8日，平南县安全生产监督管牵头，成立由县安全监管局、县纪委监委、县法制办、县公安局、县总工会、县人社局、县工商局、县国土局、镇人民政府、平南街道办、平南供电局等相关部门组成广西矿冶原料有限公司“4·4”人员触电死亡事故调查组（以称“4·4”事故调查组）。

事故调查组按照“四不放过”和“依法依规、实事求是、科学严谨、注重实效”的原则，认真开展了事故调查工通过现场勘查、调阅有关资料和对相关人员进行询问，查清了事故发生的经过、原因及事故造成人员伤亡和直接损失情况；认定了事故性质；提出了对事故责任者的处理建议和防范整改措施，现将有关情况报告如下：

一、事故发生单位概况和事故相关情况

(一) 发包单位概况

广西矿冶原料有限公司于1994年6月21日成立，《营业执照》注册地址为平南县丹竹镇，法定代表人为曾**，一社会信用代码：91450821715194****，有效期为长期。经营范围为生产销售无机化工原材料、非金属化工原材稀土肥、建筑陶瓷材料、橡胶塑料制品填料、轻质碳酸钙、氧化钙、氢氧化钙；河沙、河卵石销售，在港区内从卸业务，石灰石露天开采。该公司下辖东山深窝建筑石料用灰岩矿(简称东山深窝矿），该矿主要负责人为曾**，方式为露天开采，生产规模为49.00万吨/年。目前该矿山有员工50人，其中管理人员15人，安全管理员2人。该2011年9月30日采矿证照到期失效停产，于2017年4月5日重新取得采矿许可证,采矿许可证号为：C4508212012117130l2****，有效期至2018年4月5日。该矿区取得安全生产许可证，安全生产许可证编号：（桂FM安许可证字[2016]Y0005号，有效期至2019年7月28日。2017年5月证照齐全恢复生产。

(二) 承包单位情况

龚玉生承包组未办理《营业执照》，没有依法取得非煤矿山安全生产许可证和相应等级的施工资质。

龚**承包组有龚**、曾XX、陈*3个股东，龚**承包组日常管理由曾XX负责，是小组长。有3台钩机、1台钻机
关操作人员9人。曾XX自有2台钩机，曾XX另联系1台钩机加入其中，专门负责钩石装车。该台钩机型号是柳工9
是杨**和卢**合股按揭购买，专门雇请有钩机司机，钩机由邓**负责管理（兼职钩机司机）。曾XX按1.8元/吨的
装车费用支付给邓**作为工资报酬。

(三) 叶**电焊店情况

叶**电焊店的全称是平南县丹竹镇叶**电焊店，该店位于在丹竹镇，2008年9月19日办理有《营业执照》，
业执照》注册号为45082160004****，在工商方面已报送2017年度年报，经济性质为个体工商户，经营者姓名为
，叶别名叫叶*。平南县丹竹镇叶**电焊店由叶**个人经营，无雇工，主要业务是以维修钩机为主，备有一辆
电焊工作车。

(四) 开采石料工程承包情况

2017年5月4日,广西矿冶原料有限公司与龚**签订《承包开采石料合同》，该《承包开采石料合同》明确开
程发包方采取分组、分工种、单价组合成总价的形式，以包机械、包食宿、包炸药（部分）形式发包给承包方。
承包方具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证（包括但不限于钩机操作证等）并编制人员花名册交发包方存档
查。承包综合单价：开采石料总价为5元/吨；清理本组工作面的杂石和泥土，单价按1.8元/吨。广西矿冶原料有
司除与龚**签订《承包开采石料合同》外，还与其他个人签订了《承包开采石料合同》，广西矿冶原料有限公司
山深窝矿分成5个工作面发包，其中龚**承包组承包的是第2组工作面。

(五) 事故相关情况

2018年3月28日，邓**以个人名义电话联系叶**，叫他到广西矿冶原料有限公司东山深窝矿帮其焊钩机小臂
斗牙根。29日在东山深窝矿边上的屋儿（配电房）旁边焊接钩机，30日继续焊，当日因牙根不配套，没有完工。
2018年4月4日上午8时43分，叶**打电话给邓**讲，今天有闲焊牙根了，问钩机师傅在东山深窝矿否，开钩机上
焊。邓**讲，等打电话问过师傅(指陈**）先。上午9时38分，邓**复电话给叶**，讲师傅已扫墓，等其去开机上
焊。

广西矿冶原料有限公司东山深窝矿自2017年5月证照齐全恢复生产以来，焊工叶**曾经多次进入东山深窝矿
钩机，平时都是在东山深窝矿边上的屋儿旁边焊接钩机的，2018年4月4日上午9时50分左右，由于需维修的钩机
深窝矿窝底，焊工叶**独自1人驾驶着流动电焊工作车进入东山深窝矿窝底，泊车后没有携带任何工具前往距泊
100米处解开东山深窝矿内的用于排水作业的三相电源线接头。此时矿场内无其它工人作业（矿场内工作面基本
开始工作）。

上午10时20分左右，邓**到东山深窝矿时，打电话给叶**，无人接听，然后邓**开钩机装石，刚装满一车，
休息，期间，邓**再打电话给焊工叶**，想问一下他是否过来帮焊钩机的钩斗牙根，电话打通但无人接听。

二、事故发生经过和事故救援情况

2018年4月4日上午11时20分左右，广西矿冶原料有限公司东山深窝矿第2组工作面的小组长曾XX，来到卢*XX自己钩机的司机）装石工作面，看见卢**开的钩机已经停止工作，呆在驾驶室，曾XX走过去问卢**：为什么水泵边的石头？卢**说：水泵边的水深，车佬不愿意装，当时曾XX发现水泵停止工作，上不了水。于是曾XX顺管（塑料软管）方向检查水泵电源闸刀开关情况，看一下是否有人拉闸断电而导致水泵停转。当走到水窝上边是上午11时19分），看见叶**仰卧在地面，左手抓住裸露电源线，右手拿着电源线并连着闸刀，闸刀出线方向是三相水泵电源线，其中有2条线头已经被拆解，闸刀是合上的。曾XX发现有人触电后，第一时间跑向配电房，当矿道路半坡时，看到有一东山深窝矿钩机司机邓XX骑摩托车经过，就对邓XX纳讲，东山深窝矿这边有人触电，落闸刀，邓XX立即调转车头去配电房落总闸刀。曾XX翔接着一面打电话一面过去找东山深窝矿安全管理人员张此时张XX正在东山深窝矿窝底出矿道路中段，曾XX看到张XX后，挥手并叫喊："在18万窝处电焊工叶四触电"。处的张XX简单问一下：那一个叶*？落闸刀否？报了120没有？如果没有报，请你马上报120？随后曾XX用手指着地点，张XX就顺着他指的方向跑，5分钟左右到达出事地点，见到地上倒着一个人，紧咬牙根，双手抓住电源线手拇指与食指之间有烧焦痕迹，张XX再次向曾XX确认已落闸刀后，就地开始对触电人员进行心肺复苏，做心肺约20分钟后，未见有呼吸，然后尝试使其嘴张开，由于紧咬牙根，无法使其嘴巴张开。之后又继续对其进行心肺约7分钟，12时左右平南县人民医院医护人员到达现场，立即进行检查并注射救治药物，12时15分医护人员确认人员经抢救无效死亡。根据平南县人民医院出具的《出车记录》："于2018年4月4日12时0分出车到达东山某东山矿，患者叶**，男，49岁，无意识，呼之不应，双手掌抓有电线，双手及全身可见被电击伤痕迹，四肢及全身僵口唇、四肢肢端紫绀，双侧瞳孔散大，固定，对光反射消失，大动脉已消失，心电图示一条直线，患者心跳、呼停止，患者已死亡，死亡原因，电击伤。"

三、善后工作

接到广西矿冶原料有限公司东山深窝矿发生事故报告后，县安全监管局执法人员第一时间赶到事故现场了解况、调查取证及做好安抚家属工作。

2018年4月6日、7日、8日、10日，丹竹镇政府、县安全监管局召集广西矿冶原料有限公司代表、死者家属在丹竹镇司法所会议室，多次召开广西矿冶原料有限公司"4· 4"人员触电死亡事故赔偿协调会。直至2018年4月上9时，广西矿冶原料有限公司与死者家属达成一致意见，签订了《赔偿协议书》，赔偿金额为65.8万元，由家理后事。

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）伤亡人员情况

事故造成1人死亡。

死者叶**，男，身份证住址为广西平南县平南镇，叶**生前住广西平南县平南镇。叶**既是平南县丹竹镇叶焊店经营者，也是电焊店的电焊工。

（二）经济损失

直接经济损失：65.8万元。

五、事故发生的原因和事故性质

（一）事故发生的原因

1.直接原因

平南县丹竹镇叶**电焊店电焊工叶**独自1人开着流动电焊工作车进入东山深窝矿内（18万窝底），计划就近东山深窝矿内的用于排水作业的三相电源线进行钩斗牙根焊接作业，在闸刀与水泵电源线接口处，徒手拆解电源口时，发生触电。触电是导致电焊工叶**死亡事故发生的直接原因。

2.间接原因

（1）平南县丹竹镇东山村叶电焊店安全生产无保障**

平南县丹竹镇叶**电焊店经营者叶**没有建立安全生产责任制，未制定本电焊店安全生产规章制度和操作规电焊店的特种作业人员没有按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，而上岗作业。

电焊工叶**违章作业,导致了事故的发生。①电焊工拆解电源线接头时，没有将电压高达380伏的电源切断，源线带电的情况下，未穿绝缘鞋，未戴手套等安全防护用具操作。②未按规定做到带电电源线逐（单）条解开（单）条搭接并用绝缘胶布包扎好。③电焊工解电源线时，独自一人操作，无人监护。触电后未能被及时发现较长时间触电。④电焊工无特种作业操作证上岗，缺乏安全操作技能。（经查询国家安全监管总局网站特种作业证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台，没有查询到电焊工叶**相关证件信息）。

（2）承包单位龚承包组对工程现场安全生产管理不到位**

①承包单位龚玉生承包组在没有依法取得非煤矿山安全生产许可证和相应等级的施工资质，承包采石工程旗

②龚**承包组没有组织制订本承包组安全生产规章制度和操作规程；未建立健全生产安全事故隐患排查治理度；未及时发现并消除事故隐患。矿场存在总配电箱漏电保护器安装不规范、每台用电设备未设各自专用的开关没有实行"一机一闸"制，未安装漏电保护器。电源线没有架空敷设，电源线破损，又无安全警示标志等安全隐患有及时排查，隐患得不到及时整改。

③龚**承包组对进入矿场作业的外单位人员的安全管理不到位。外来流动电焊工作车多次进入矿场无人过问东山深窝矿高危场所，不经批准擅自作业也没有被制止。

④龚**承包组没有对从业人员进行全员安全生产教育培训，工人安全意识不强。兼职钩机司机邓XX在钩机需理时，不向施工单位报告，在没有对修理人员查看是否有电工证、焊工证，是否有营业许可的情况下,私下雇请人员进入东山深窝矿从事电焊作业。

（3）发包单位广西矿冶原料有限公司对工程安全生产主体责任不落实

①发包单位广西矿冶原料有限公司没有审查承包单位龚玉生承包组的非煤矿山安全生产许可证和相应等级的资质。广西矿冶原料有限公司将东山深窝矿开采工程发包，在与承包方龚**承包组签订《承包开采石料合同》时是要求承包方龚**承包组具备劳务承包资质，没有认真审查承包方龚**承包组有没有非煤矿山安全生产许可证和等级的施工资质，发包单位广西矿冶原料有限公司对发包条件把关不严。

②发包单位广西矿冶原料有限公司没有与承包单位龚**承包组签订安全生产管理协议，没有明确各自的安全生产管理职责。虽然发包单位与承包方签订《承包开采石料合同》规定有安全要求，但不是安全生产管理协议，况且《承包开采石料合同》规定的安全要求未包括下列内容：安全投入保障；安全设施和施工条件；隐患排查与治理；安全教育与培训；事故应急救援；安全检查与考评；违约责任。

③正因为发包单位没有与承包单位签订安全生产管理协议，没有明确各自的安全生产管理职责，而导致:承包单位龚**承包组安全教育与培训不到位。负责第2工作面承包组日常管理的曾温翔未经安全教育培训合格取得安全生产证上岗；隐患排查与治理不到位，没有检查督促承包单位加强现场作业安全管理，及时排查采东山深窝矿安全隐患，遏制各类事故发生。

（二）事故性质

经事故调查组认定，该事故是由于外来电焊作业人员违章作业，发包单位对工程安全生产主体责任不落实，承包单位对工程现场安全生产管理不到位而造成1人死亡，直接经济损失65.8万元的一般生产安全责任事故。

六、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）对事故责任相关单位认定及处理意见

1.平南县丹竹镇叶**电焊店安全生产无保障。平南县丹竹镇叶**电焊店经营者叶**没有建立安全生产责任制，没有制定本电焊店安全生产规章制度和操作规程。电焊店的特种作业人员没有按照国家有关规定经专门的安全作业培训取得相应资格，而上岗作业。电焊店的电焊工叶兆权违章作业导致发生触电事故，在这起事故中是主因。平南县丹竹镇叶**电焊店的以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（一）、（二）项、第二十七条和《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第五条的规定，对“4·4”事故的发生负有主要责任。鉴于平南县丹竹镇叶**电焊店，只有1个人经营，且经营者在触电事故死亡，建议不追究平南县丹竹镇叶**电焊店责任。

2.承包单位龚**承包组对工程现场安全生产管理不到位。①龚**承包组在没有依法取得非煤矿山安全生产许可证和相应等级的施工资质，承包采石工程施工。②龚**承包组负责人龚**没有组织制订本承包组安全生产规章制度和操作规程；未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度；未及时消除生产安全事故隐患。③龚**承包组安全生产管理人员未及时排查生产安全事故隐患。④龚**承包组没有对从业人员进行全员安全生产教育培训，工人安全意识不强，导致触电事故发生。承包单位龚玉生承包组的以上行为违反《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（二）、（四）项、第二十五条第一款、第三十八条第一款和《非煤矿外包工程安全管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第62号）第十九条、第二十三条的规定，对“4·4”事故的发生负有次要责任。建议由平南县安全生产监督管理局对承包单位龚**承包组予以行政处罚。

3.发包单位广西矿冶原料有限公司对工程安全生产主体责任不落实。①将开采石料施工发包给无非煤矿山安全生产许可证和相应资质的承包单位进行施工。 ②没有与承包单位签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管

责。③安全教育与培训不到位，隐患排查与治理不到位，导致触电事故的发生。广西矿冶原料有限公司的行为违
《中华人民共和国安全生产法》第四十六条和《非煤矿外包工程安全管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总
第62号）第七条、第八条的规定，对"4·4"事故的发生负有次要责任。建议由平南县安全生产监督管理局依法对
矿冶原料有限公司予以行政处罚。

（二）对事故责任人认定及处理意见

1.平南县丹竹镇叶**电焊店电焊工叶**违章作业导致发生起触电事故，叶**的行为违反了《中华人民共和国
生产法》第五十四条、第五十五条和《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第五条的规定，对"4·4"事故的
负有直接责任。鉴于叶**在触电事故死亡，建议不追究其责任。

2.广西矿冶原料有限公司东山深窝矿主要负责人曾**，未尽职履行安全生产管理职责,未督促、检查本公司的
生产工作，及时消除生产安全事故隐患。曾**的行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第(五)项的
定，对"4·4"事故的发生负有管理责任。建议由平南县安全生产监督管理局依法对曾**予以行政处罚。

3.龚**承包组主要负责人龚**没有组织制订本承包组安全生产规章制度和操作规程；未督促、检查本承包组
全生产工作，及时发现并消除事故隐患。龚**的行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（二）、
项的规定，对"4·4"事故的发生负有管理责任。建议由平南县安全生产监督管理局依法对龚**予以行政处罚。

4.龚**承包组小组长曾XX,未尽职履行现场安全管理责任，没有组织拟订本承包组安全生产规章制度和操作
未认真检查本承包组的安全生产状况及时排查生产事故隐患并消除事故隐患，对进入矿场作业的外单位人员的
理不到位，导致触电事故发生。曾XX对"4·4"事故的发生负有直接管理责任。曾XX的行为违反了《中华人民共和
全生产法》第二十二条第(一)项、第(五)项规定。建议由龚**承包组按股东内部规定对曾XX予以处理。

5.广西矿冶原料有限公司东山深窝矿安全员张XX，负责安全生产管理工作，未组织本单位全员安全生产教育
训；未认真检查本东山深窝矿的安全生产状况及时排查生产事故隐患，未尽职履行安全管理责任，导致触电事故
生。张XX的行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第(二)项、第(五)项规定。对"4·4"事故的发生
管理责任。建议由广西矿冶原料有限公司按照公司有关规定对张XX予以处理。

七、事故防范和整改措施

（一）发包单位要认真吸取此次事故教训，按照事故处理"四不放过"原则，举一反三，加大安全生产管理力
切实把安全生产工作抓紧抓实，防止各类事故发生。非煤矿山企业的外包工程，要严格执行《非煤矿山外包工程
管理暂行办法》（国家安全生产监督管理总局令第62号），由发包单位负主体责任，承包单位对其施工现场的安
产负责。并且承包单位和发包单位要认真履行各自的安全生产职责。

（二）承包单位要认真落实企业安全生产主体责任，建立、健全安全生产管理规章制度和操作规程，严禁违
作，违规指挥，要经常组织开展安全生产检查，彻底排除、整治各类生产安全事故隐患；同时要加大从业人员安
产教育培训力度，保证从业人员熟悉有关的安全生产操作规章和掌握本岗位的安全生产操作技能。加强现场安全
监督管理，特别要加强对外来作业人员（包括修理等）的安全管理，发现生产安全事故隐患要及时消除，杜绝盲
工和违章操作。

（三）外来作业单位要建立、健全安全生产管理规章制度和操作规程。从业人员在作业过程中，应当严格遵单位的安全生产管理规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品；接受安全教育和培训，掌职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。

政府网站找错
党政机关
网站地图 联系方式
主办单位：平南县人民政府
桂公网安备 45082102000214　桂ICP备14005977号-1　网站标识码：4508210001